

1520080-37.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... o encontro da arma. Já foi processado por tráfico de drogas. É casado e tem três filhos. Conheceu Davi naquela noite. Haviam se encontrado na adega e estavam indo a uma festa, quando viram o portão entreaberto e decidiram praticar o delito. A parcial confissão dos acusados encontra respaldo nas demais provas dos autos. A vítima Suely afirmou que estava deitada, quando seu marido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1520080-37.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520080-37.2022.8.26.0228 - c. 2022/001107

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

ANTONIO DREYK DARCIL LIMA QUEDA e DAVI DA SILVA

Vistos.

DAVI DA SILVA e ANTONIO DREYK DARCIL LIMA QUEDA como incurso no art. 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal, porque no dia 31 de agosto de 2022, por volta de 05h50, na Rua Santa Marcelina, n.º 986, Vila Carmosina, nesta capital, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, um telefone celular Samsung, um relógio de pulso, a quantia de R\$ 4.314,00 (quatro mil trezentos e quatorze reais) em espécie e uma carteira, pertencentes a José Edilson Pereira de Lima, somente não se consumando o intento por razões alheias às suas vontades (autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 48/53). Recebida a denúncia, os acusados foram citados e apresentaram defesa preliminar. Em audiência, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha, após o que foram os réus interrogados.

Na fase do art. 402, do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia; as Defesas pugnaram pela absolvição dos acusados, dentre outras

teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

Preliminarmente.

Sobre a alegação da Defesa do acusado DAVI, de que esta magistrada fez as vezes de "acusação" contra os réus, por suposta violação ao art. 212 do CPP, já há decisão no termo de audiência de fls. 159/164, cujos fundamentos ora reitero, sendo desnecessária sua repetição.

Sobre a audiência de instrução e julgamento, as partes foram intimadas para comparecimento presencial, o que, de fato, ocorreu, sendo que todos os participantes do ato estiveram presentes nas dependências do fórum, com exceção da Defensora do acusado Davi. Nesse ponto, inclusive os acusados foram requisitados para participarem presencialmente da audiência e, assim, foram devidamente conduzidos ao fórum (cf. termo de audiência de fls. 159/164).

A certidão de fls. 136/137 atesta que o despacho no qual foi designada audiência na modalidade presencial (fls. 125/126) foi regularmente publicado, para conhecimento das partes, no dia 23/09/2022.

Assim, ainda que no mandado de citação e intimação dos réus tenha constado que a audiência seria virtual, certo é que as partes (acusação e defesa) não são intimadas através do referido mandado, mas sim pelos despachos constantes dos autos, conforme as publicações disponibilizadas no órgão oficial de imprensa, no caso, o DJE.

A nobre Defensora, portanto, foi devidamente cientificada da modalidade em que se daria a audiência.

Quanto ao pedido de redesignação do ato, feito por ela, de fato, houve uma inversão na ordem das peças nos autos, sendo que o despacho com a designação da audiência foi liberado após a juntada aos autos da petição com o pedido de redesignação, motivo pelo qual o requerimento acabou por não ser apreciado pelo Juízo.

No entanto, tomando conhecimento da audiência designada para o dia 20 de outubro, bastava à Defensora do acusado Davi reiterar o pedido de redesignação – frisando-se que havia tempo hábil para tanto, na verdade, quase um mês –, que o pleito certamente seria atendido, uma vez que justificado.

De qualquer forma, a Defensora em questão estava ciente da realização da audiência, tanto assim que solicitou sua participação de forma virtual, o que foi deferido, embora estivesse claro que seu comparecimento ao ato deveria ter se dado de forma presencial, como todos os demais participantes do ato, inclusive os réus.

Vê-se, portanto, que a nobre advogada pôde participar do ato, na defesa de seu cliente, sendo que nenhum prejuízo foi causado ao direito de ampla defesa do réu. Por fim, descabida a afirmação da nobre Defensora no sentido de que esta magistrada “tornou-se sua inimiga capital” (fls. 168).

Os embates verbais ocorridos no início da audiência se deram tão somente em razão de circunstâncias do processo; em momento algum, extrapolaram para o âmbito pessoal; ao menos, não por parte desta julgadora.

Ressalte-se que esta magistrada sequer conhecia a nobre Defensora até então; assim, não teria qualquer motivo para se tornar “sua inimiga capital”, como quer fazer crer.

Nessa mesma linha, por entender que não houve a ocorrência de qualquer fato que pudesse despertar esse tipo de sentimento por parte desta julgadora, capaz de comprometer sua imparcialidade no julgamento da causa, não vejo razão para acolher a alegação de suspeição feita pela Defensora do acusado Davi.

Nesse ponto, oportuno salientar que, caso a nobre advogada desejasse arguir a suspeição deste Juízo, deveria tê-lo feito consoante determinam os arts. 96 e seguintes do CPP, através da exceção cabível, em petição apartada, e não no corpo das alegações finais.

De qualquer forma, esta magistrada se sente totalmente apta a proceder ao julgamento do feito, de forma isenta e imparcial, nada tendo contra a nobre Defensora do réu ou contra o acusado.

Inexistindo nulidades a serem sanadas, passo à análise do mérito.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 89/99),

pelo auto de exibição e apreensão (fls. 52/53), pelo laudo pericial (fls. 127/133), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em solo policial, os acusados optaram pelo silêncio; em Juízo, confessaram a prática do delito.

DAVI afirmou que havia ingerido bebida alcoólica e encontrou o corréu, sendo que ambos foram juntos a uma festa, onde Antônio lhe fez o convite para praticar o delito. Chegaram ao imóvel, e, aproveitando que o portão estava abrindo, renderam a vítima, anunciaram o assalto, exibindo a arma de fogo, e vasculharam a casa. Estavam havia cerca de sete minutos na casa, quando a polícia chegou. A arma estava com Antônio; soube, na festa, que Antônio estava armado. Não houve agressão à vítima, que caiu e se feriu ao subir a escada correndo. Não havia outros comparsas. É natural do Pará e reside em São Paulo há dois anos. Nunca foi processado; sequer em seu Estado de origem. É casado e tem um filho. Não conhecia a vítima e os policiais. A arma utilizada por Antônio era "de tambor", parecida com as dos policiais. Antônio havia ouvido falar que a vítima era contrabandista de cigarro; viu vários pacotes de cigarro dentro da residência. O imóvel trata-se de um sobrado, comprido, ladeado por uma oficina e com vários estabelecimentos à frente. Não tem ponto de ônibus no local. Viu apenas o casal dentro da residência; não havia mais pessoas no local. Não tentou a fuga ao se deparar com os policiais. Conhecia o corréu Antônio apenas de vista.

ANTONIO afirmou que procede o que foi relatado em audiência, com exceção da participação de outras pessoas e das agressões à vítima. Não agrediu a vítima. Não estava armado; viu a arma quando os policiais a encontraram na casa. Davi não estava armado. A pretensão de ambos era praticar um furto. Ao se deparar com a vítima, fez gesto de estar armado e anunciou o assalto. Depois de cinco minutos, a polícia chegou. Não viu o encontro da arma. Já foi processado por tráfico de drogas. É casado e tem três filhos. Conheceu Davi naquela noite. Havia se encontrado na adega e estavam indo a uma festa, quando viram o portão entreaberto e decidiram praticar o delito.

A parcial confissão dos acusados encontra respaldo nas demais provas dos autos.

A vítima Suely afirmou que estava deitada, quando seu marido saiu para trabalhar. Ouviu um barulho estranho e a voz do seu marido, como se estivesse nervoso. Dois indivíduos entraram em sua residência e a levaram, juntamente com seu marido, para o quarto. Não viu as fisionomias dos assaltantes, porque determinaram que não olhasse para eles. Eles estavam armados. Viu dois indivíduos, mas o seu marido viu quatro. Acredita que eles ficaram na sua residência por dez a quinze minutos. A polícia foi acionada por sua filha. Eles foram presos dentro da sua casa. Eles já tinham se apossado de dinheiro, do relógio e do celular do seu esposo. Presenciou quando eles agrediram seu esposo com coronhadas e chutes, dizendo que queriam cofre, arma e cigarro. Seu filho de 05 anos de idade acordou assustado, mas não chegou a ver os roubadores. Suas filhas estavam no quarto da frente, mas não chegaram a ver os assaltantes.

A vítima José Edilson afirmou que estava saindo para o serviço e, quando abriu o portão da garagem, chegou um carro com quatro indivíduos, sendo que três deles desceram e o abordaram. Foi conduzido por dois deles para dentro de sua casa, enquanto o outro ficou na garagem. Foi levado para o quarto e agredido por um dos assaltantes. Eles exigiam a entrega de dinheiro e arma e, ao dizer que não tinha, ouviu deles que era "fita dada". Os roubadores ouviram sirenes de viatura e desceram, porém, foram surpreendidos pelos policiais ainda dentro da sua casa. Ficaram em sua residência por cerca de 15 minutos. Os assaltantes portavam uma arma de fogo. Reconhece os acusados em audiência. Davi o agrediu com duas coronhadas e um pontapé no braço. Entregou aos assaltantes o dinheiro que levava para trabalhar em seu comércio. Eles exigiam mais, perguntando onde ficava o cofre. Não tinha cofre. Eles já tinham se apossado do seu relógio, do dinheiro que tinha no bolso e de outro trocado, mas a polícia recuperou tudo. Os dois roubadores foram presos dentro de sua casa. Os outros dois fugiram. Eles utilizavam um veículo Renault, cor preta. Estava com sua esposa e três filhos: um maior de idade, um adolescente e uma criança. Seus filhos não foram abordados e nada presenciaram porque estavam

dormindo. Disseram à sua esposa que ficasse calada. Tem um “ferro velho”. Fez exame de corpo de delito. A polícia foi acionada por pessoas que estavam em um ponto de ônibus.

A testemunha Janael Barbosa dos Santos, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento, juntamente com seu parceiro, quando o COPOM noticiou roubo à residência em andamento, denunciado por uma das filhas da vítima, que estava escondida em um dos quartos do imóvel invadido. Foram ao local, viram o imóvel fechado, porém, conseguiram levantar o portão. Depararam-se com os assaltantes que, ao vê-los, retornaram para dentro da residência, mas foram detidos. Antes de ser detido, um dos roubadores dispensou uma arma de fogo, bem como dinheiro e pertences da vítima. O próprio assaltante apontou o local onde havia dispensado a arma, o dinheiro e os bens. A vítima relatou que foi agredida com coronhadas e disse que os assaltantes estavam bastante agressivos. Não havia sangramento na vítima, embora a cabeça estivesse machucada. Os assaltantes disseram que estavam com mais um comparsa. A vítima disse que foi abordada por três indivíduos e que um deles ficou na garagem. A vítima mencionou um carro, que não estava lá quando chegaram. Os réus estavam com celulares, provavelmente, para se comunicarem com os comparsas, porém, ao vê-los, inutilizaram os aparelhos.

Encerrada a instrução criminal, tem-se que o conjunto probatório se presta a responsabilizar os acusados pela prática do crime descrito na denúncia.

A vítima José Edilson reconheceu os acusados como sendo autores do delito. Não há que se colocar em dúvida o reconhecimento realizado em Juízo, até mesmo porque os dois acusados foram detidos ainda no interior da casa da vítima e confessaram a prática do delito.

Além disso, o ofendido José Edilson individualizou as condutas de cada réu.

Importante ressaltar que nenhuma irregularidade maculou o reconhecimento feito pela vítima em Juízo, sendo que o procedimento seguiu as regras processuais atinentes à matéria e foi realizado dentro das possibilidades apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela escolta de presos no dia da audiência, tudo em conformidade com a lei.

Ainda que outros presos pudessem eventualmente estar na carceragem do fórum, não havia, dentre eles, pessoas que guardassem semelhança física com os acusados, o que comprometeria o reconhecimento. Essa informação, aliás, constou do termo de audiência (cf. fls. 160).

Ademais, conforme acima mencionado, o reconhecimento feito pela vítima apenas ratificou a confissão espontânea dos réus.

Além do seguro reconhecimento, José Edilson fez relato esclarecedor sobre a dinâmica dos fatos, sendo suas palavras corroboradas por sua esposa Suely.

Os relatos dos policiais militares também foram seguros e coerentes, harmônicos com aqueles da fase investigatória. E nada há nos autos que os desacredite. Não conheciam os acusados, de modo que nenhuma razão teriam para incriminá-los falsamente.

A prova de inquérito serviu para embasar o oferecimento da denúncia. A sentença, por sua vez, baseia-se na convicção formada pelo Juízo, após regular instrução processual e com elementos de prova colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa aos acusados.

Nada mais é necessário para a condenação.

Salienta-se que os depoimentos prestados foram ratificadores da confissão dos acusados.

Destoaram apenas no tocante às qualificadoras, que, no entendimento deste Juízo, restaram plenamente comprovadas.

O uso da arma de fogo restou evidenciado pelo relato das vítimas e do acusado Davi. Não bastasse, a arma foi devidamente apreendida e periciada (fls. 127/133), sendo concluído que estava apta à realização de disparos.

O concurso de agentes restou demonstrado, também, pelos depoimentos das vítimas, que asseveraram que o imóvel foi invadido por dois criminosos e que um terceiro agente teria ficado na garagem, bem como que um quarto ficou do lado de fora.

Os próprios réus admitiram que agiram em comparsaria, refutando somente o envolvimento de outros dois parceiros.

É certo que os acusados e seus comparsas estavam conluiados para a prática do delito, um aderindo à conduta dos demais, todos visando ao sucesso da empreitada criminosa.

A restrição da liberdade das vítimas Suely e José Edilson é inconteste. Os ofendidos ficaram retidos, em sua própria residência, por cerca de quinze minutos, e teriam ficado por muito mais tempo, caso a polícia não tivesse sido acionada e chegado ao local, prendendo-os em plena ação criminosa.

Certo, portanto, que os denunciados agiram com a intenção de privar as vítimas de suas liberdades.

Comprovados os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar as penas.

O acusado DAVI é primário e não possui antecedente criminal.

ANTONIO tem antecedente criminal, eis que foi definitivamente condenado pela prática de tráfico de drogas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Suzano, o que revela personalidade desvirtuada, voltada à criminalidade.

Considero, ainda, desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, eis que o crime foi praticado dentro da residência das vítimas, tendo uma delas sido agredida com coronhadas, o que revela inegável falta de sensibilidade dos agentes e seu descaso para com a vida de outrem.

Diante disso, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para DAVI, e em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para ANTONIO.

Os acusados confessaram a prática do delito, motivo pelo qual, torno a pena de DAVI ao patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O acusado ANTONIO é reincidente (1ª VC de Suzano - fls. 64).

Não há, porém, que se falar em compensação entre as circunstâncias da reincidência e da confissão, uma vez que o artigo 67 do Código Penal determina expressamente qual delas deve prevalecer em detrimento da outra.

Há que se destacar, ainda, que o acusado não admitiu a utilização de arma de fogo, confessada por seu comparsa, revelando, assim, seu intuito de induzir o Juízo a erro, ao invés de contribuir para a elucidação dos fatos.

Elevo sua pena de um sexto, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ausentes outras agravantes e atenuantes.

Presentes as causas de aumento de pena correspondentes ao concurso de agentes, à restrição de liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo.

Inegável que a presença de três majorantes deve implicar aumento de pena superior àquele aplicável quando presente apenas uma ou duas, sob pena de desproporcionalidade ao penalizar o agente que praticou roubo triplamente majorado com a mesma sanção que seria imposta ao réu que comete o delito com uma ou duas majorantes, o que geraria verdadeira situação injusta, ferindo a individualização da pena.

Revido posicionamento anterior, em razão da crescente alta na ocorrência de delitos patrimoniais violentos, há que se punir com maior rigor tais práticas, no intuito de desestimular os criminosos a cometê-las.

Com efeito, o sentimento de impunidade experimentado pelos infratores é o maior combustível a incentivá-los à permanência na senda do crime.

Assim sendo, procedo aos aumentos relativos ao concurso de agentes, à restrição de liberdade e ao emprego de arma de fogo, de forma sucessiva.

Há, nesse sentido, inclusive, entendimento já adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único,

do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Assim, pelas majorantes do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas, acresço de 3/8 as penas, fixando-as em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para DAVI, e em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, para ANTONIO.

Pela utilização de arma de fogo, acresço de dois terços as reprimendas, fixando-as em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, para DAVI, e em 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, para ANTONIO.

Procedo, por fim, à diminuição correspondente à tentativa.

Os acusados conseguiram desapossar a vítima de seu dinheiro e bens e só os dispensaram quando se viram na iminência de serem abordados pelos policiais. Percorreram, assim, considerável parcela do iter criminis, motivo pelo qual, diminuo de um terço as penas, tornando-as definitivas em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, para DAVI, e em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para ANTONIO.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno DAVI DA SILVA e ANTONIO DREYK DARCIL LIMA QUEDA como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, impondo a DAVI a pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, e a ANTONIO a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Os dias-multa serão calculados, para ambos, no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento das penas, vez que são desfavoráveis aos acusados as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Ressalte-se, quanto a ANTONIO, que o regime inicial fechado é o único possível diante da quantidade de pena imposta. Além disso, o réu é reincidente.

Não bastasse, quem pratica crime de roubo à mão armada está, sem dúvida, disposto a utilizá-la, o que revela temibilidade e periculosidade do agente, características de personalidade que recomendam a imposição de regime carcerário mais gravoso. Com efeito, a sociedade não tolera mais ficar à mercê de indivíduos perigosos e violentos, exigindo do Estado-Juiz severa reprimenda quanto aos delitos graves e praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, segregando-os do convívio social.

Sobre a questão, assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu

tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias." (RTJ 123/547).

Em que pese o disposto no art. 387, §2º, do CPP, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base apenas a quantidade das penas impostas, mas circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, ainda que se considerasse eventual detração penal, o regime inicial fixado seria o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendável no presente caso.

Ademais, somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento das penas impostas.

Os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual; com mais razão, deverão permanecer custodiados, ante a um decreto condenatório.

Os requisitos legais da prisão cautelar ainda se fazem presentes, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e da paz social, bem como a necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal, já que a quantidade das penas impostas é forte estímulo à evasão, caso os réus sejam colocados em liberdade.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado desta, lancem-se seus nomes no rol dos culpados.

Defiro aos réus a gratuidade judiciária.

P.I.C.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA